

1500037-25.2021.8.26.0613

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Comarca: Tambaú

Foro: Foro de Tambaú

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Claudinei da Rocha Nogueira e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Vistos.

CLAUDINEI DA ROCHA NOGUEIRA e MARCO ANTÔNIO NUNES DA SILVA, qualificados a fls.12, foram denunciados como incurso no artigo 157, caput, § 2º, II, ambos do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tambaú

Foro de Tambaú

Vara Única

Rua Campos Salles, 345, Tambaú - SP - cep 13710-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500037-25.2021.8.26.0613 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500037-25.2021.8.26.0613

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Claudinei da Rocha Nogueira e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Vistos.

CLAUDINEI DA ROCHA NOGUEIRA e MARCO ANTÔNIO NUNES DA SILVA, qualificados a fls.12, foram denunciados como incurso no artigo 157, caput, § 2º, II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 08 de janeiro de 2021, por volta das 22h00min., em via pública situada na Praça Carlos Gomes, Centro, neste município e comarca, em comunhão e unidade de propósitos delitivos, subtraíram, em proveito de ambos, mediante grave ameaça dirigida contra duas pessoas, um aparelho telefônico, marca Samsung, de cor preta, modelo "J8", avaliado em R\$1.290,00 (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 16/19), de propriedade da vítima.

Segundo a Denúncia, os autuados caminhavam em via pública, até que selecionaram como vítimas duas garotas, Giovana Santa Vick Matheus e uma pessoa de prenome Camili, que estavam sentadas em uma praça defronte à Prefeitura Municipal. Os acusados abordaram e anunciaram o assalto com as mãos por debaixo da camisa, simulando portar arma de fogo, oportunidade na qual subtraíram, mediante ameaça, o celular pertencente a Giovana. No decorrer da ação, não causaram prejuízo patrimonial a Camili, somente porque ela escondeu o aparelho telefônico que portava e não acharam mais nada de valor.

Em seguida, a Polícia foi acionada, tendo sido ambos localizados pelos Militares na cidade de Santa Cruz das Palmeiras, conduzindo um Peugeot preto, placa DGK-6113. Abordados, confessaram informalmente a realização do delito, além de terem sido reconhecidos pelas vítimas.

Denúncia recebida em 27 de janeiro de 2021.

Mantida a prisão preventiva dos réus (fls. 88/89).

Os acusados foram citados às fls. 95 e 97.

Respostas à acusação apresentadas às fls. 105/108.

Os réus peticionaram pugnando pela revogação da prisão preventiva (fls. 109 e 110).

Pedido indeferido (fls. 116/119).

Em julgamento de Habeas Corpus, a prisão dos réus foi relaxada pelo excesso de prazo na formação da culpa (fls. 144/146).

Alvarás de soltura às fls. 149/152.

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de abril de 2022 às 17 horas (fls. 119). Diante da ausência da vítima e testemunha, determinou-se a condução coercitiva destas, realizando-se novo ato e sendo o réu interrogado ao final.

Alegações finais apresentadas em audiência.

Em alegações finais, o Ministério Público, pleiteou pela procedência da ação penal nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, disse que não há prova da prática do roubo na sua forma consumada. Defende inexistir prova da grave violência e da ameaça. Disse que não houve posse definitiva do bem. Defende que o réu restituiu o bem prontamente. Pugna pelo reconhecimento do arrependimento. Ao final, requer a absolvição dos réus.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

DO MÉRITO

Trata-se de ação penal proposta pela Representante do Ministério Público, onde imputa aos Réus, CLAUDINEI DA ROCHA NOGUEIRA e MARCO ANTÔNIO NUNES DA SILVA, a prática do crime previsto no art. 157, caput, §2º, II do Código Penal.

DA PROVA

Há nos autos auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 12/15) e auto de exibição e apreensão (fls.16/17), além da prova oral produzida no seguinte sentido:

Gustavo Aparecido Ribeiro Cândido, policial militar, contou que foi irradiado o roubo, tendo abordado um pegout, com os suspeitos. Disse que foram enviadas foto às vítimas. Disse que o celular foi encontrado com terceiro. O celular foi recuperado, estando o aparelho em poder de terceiros, Josélio Manoel Ventura.

Leonardo Contiero, disse que estava em santa cruz das palmeiras, quando foi irradiado o roubo, tomando ciência que os réus teriam subtraído um celular e saído em um veículo Peugeot. Disse que o veículo foi abordado dez minutos após a comunicação. Disse que o veículo foi parado, em abordagem, não foi encontrado nenhum ilícito. Disse que a vítima reconheceu os réus. Conta que houve um terceiro envolvido, que teria recuperado o celular. Disse que um dos réus teria confirmado o roubo.

Joselio Manoel Ventura disse que estava saindo de casa, ao cruzar a rua viu a vítima pedindo ajuda, afirmando que havia ocorrido o roubo. Disse que abordou os

réus em uma rua sem saída. Disse que abordou o réu e ele estava com o celular, tendo sido entregue ao declarante. Disse que não conhecia os réus ou a vítima. Disse que a vítima narrou o local de destino do réu e a roupa que trajavam. Afirma que seguiu em frente e encontrou os réus correndo. Contou que o réu confessou o crime. Aponta que um dos réus ficou escondido no momento da abordagem. Conta que reconheceu os réus por foto. Informa que viu os dois réus, mas só observou bem um dos réus. Disse que os dois réus estavam correndo quando os avistou. Em audiência complementar, reconheceu o réu sem sombra de dúvida. Nega ter havido arrependimento.

Giovana Santa Vick Matheus, reconheceu o réu pelo porte físico, mas não tem certeza quanto ao rosto do réu. Disse que estava o local estava vazio, conta que viu os réus em direção ao museu, quando então voltaram e a abordaram, anunciando o assalto. Disse que o réu colocou a mão embaixo da roupa, sugerindo estar armado. Conta que o réu mandou a vítima baixar a cabeça, disse que com a mão embaixo da camisa, o réu procurou o celular no corpo da vítima. Disse que a testemunha Camilli reagiu, tendo sido segurada, juntamente com o outro réu. Disse que ela correu e os réus foram em seu encalço. Disse que o réu estava com roupa listrada. Disse que nesse momento veio um veículo, tendo abordado. Disse que seria Josélino, disse que pediu a este que buscasse seu celular, tendo informado os dados do réu. Disse que Josélino retornou com o celular, tendo recuperado. Confirma que os réus afirmaram que seria um assalto. Disse que foi revistada pelo réu. Afirma que não viram eles ingressarem em um veículo. Confirma que o celular foi restituído. O Josélino não falou sobre arrependimento.

Camilli Gabrieli Alves não reconheceu o réu como o autor do delito. Disse que foram abordadas, por duas pessoas que anunciaram o assalto. Disse que reagiu, empurrando os réus. Disse que foi perseguida pelos réus quando fugiu. Disse que Josélino não falou sobre o réu estar arrependido. Disse que se recorda da vítima ter contado que o réu teria pedido desculpas.

Em seu interrogatório, Claudinei da Rocha Nogueira, disse que é caminhoneiro, mas está desempregado. Disse que a acusação é verdadeira. Disse que pediu o celular, disse que não obrigou as vítimas a nada. Reconhece que eram duas pessoas. Disse que reconheceu o erro e devolveu o celular e pediu perdão em nome de Jesus. Reconhece que estava com uma camisa listrada. Disse que falou para as vítimas "dá o celular". Nega que estivesse simulando estar armado.

DO FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL

DO ROUBO

A tipicidade do crime imputado ao réu exige a presença da subtração e da violência ou grave ameaça, além do preenchimento das causas de aumento de pena que lhe foram imputadas.

O crime de roubo encontra previsão no art. 157 do Código Penal, a seguir transcrito.

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância.

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior; (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)

VI - se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

§ 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo.

O tipo objetivo descrito no topo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força efetiva ou potencial direcionada contra outra pessoa com a finalidade de obtê-la para si ou para terceira pessoa, o que constitui seu elemento subjetivo específico.

O crime é pluriofensivo, pode ser praticado tanto com violência, como com grave ameaça, ou ainda qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência.

A grave ameaça, violência moral ou de vis compulsiva, consiste na promessa de mal grave, iminente e verossímil. Pode se exteriorizar por palavras, gestos, símbolos, utilização de objetos em geral, qualquer meio idôneo a revelar a intenção do agente subjugar a vítima. Conforme se extrai da Doutrina "seu potencial intimidatório deve ser aferido no caso concreto, baseado nas circunstâncias ligadas à prática do crime. A grave ameaça deve estar indispensavelmente ligada a uma subtração patrimonial. Não é preciso, na execução do delito, seja anunciado o mal a ser praticado pelo agente. O porte simulado de arma configura a grave ameaça. O emprego de arma com defeito, desmuniçada ou de brinquedo autoriza o reconhecimento da grave ameaça. Há grave ameaça quando os roubadores abordam repentinamente a vítima, gritando que se trata de assalto e exigindo a entrega de seus bens, pois a vítima indiscutivelmente sente-se amedrontada pelas circunstâncias da abordagem" (Cleber Masson, Código Penal Comentado, 2015, p. 789).

Nos termos da Súmula 582 do STJ, o crime se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.

Importante consignar que "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes" (Súmula n. 443/STJ).

Além disso, conforme noticiado pela STJ "é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova (Jurisprudência em Teses, edição nº 51).

Na tomada de convencimento pelo magistrado, exige-se, consoante destaca Renato Brasileiro (Código de Processo Penal Comentado, 2020, p. 547), graus diversos, ou standards probatórios. É o que o autor denomina de critérios de decisão ou modelos de constatação.

São níveis de prova exigidos em casos específicos, como indícios suficientes ou prova além da dúvida razoável. Conquanto não seja possível quantificar os graus de

probabilidade que caracterizam estes modelos de constatação, estes devem ser analisados a partir do princípio da presunção de inocência. Trata-se de medida necessária para controle sobre o raciocínio judicial no terreno das provas e dos fatos.

Segundo o autor, “em razão do influxo do direito material em jogo e da regra probatória do *in dubio pro reo*, não se pode negar que o processo penal adota um standard de prova bastante elevado para a desconstituição do estado de inocência do acusado. Esse grau de convencimento necessário para a prolação de uma sentença condenatória, baseado em provas além de qualquer dúvida razoável, não é o mesmo standard necessário, todavia, para outras decisões ao longo do processo penal.” Os graus de convencimento variam de acordo com o momento da persecução penal. Enquanto para a decretação da medida cautelar exige-se prova da materialidade (juízo de certeza) e indícios de autoria (juízo de probabilidade), para a condenação é necessário um juízo de certeza acerca da autoria e da materialidade, além de qualquer dúvida razoável.

Decorre da regra probatória que a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, e não este de provar sua inocência. Não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos, é preferível a absolvição do culpado, com esteio no princípio do *in dubio pro reo*. Cabe a acusação afastar a presunção de não culpabilidade.

Este problema se insere no difícil campo da investigação da verdade no processo penal.

Como adverte Aury Lopes Júnior (Direito Processual Penal, 2014) a verdade processual jurídica está relacionada a subsunção do fato à norma. A lógica é dedutiva, utiliza-se de silogismos. Nesta operação, inserem-se elementos variáveis de natureza axiológica, inerentes à subjetividade específica do ato decisório, “até porque toda reconstrução de um fato histórico está eivada de contaminação, decorrente da própria atividade seletiva desenvolvida”.

A questão da verdade, dirá o autor, está vinculada à “função da prova” no processo penal, sendo que situamos a discussão no terreno da semiótica e das narrativas do processo. “A premissa fundamental é que o processo é uma situação (situação jurídica – GOLDSCHMIDT) na qual se desenvolvem diálogos e se narram fatos. Essas narrativas e diálogos (melhor, discursos) têm relevância desde sua estrutura semiótica e linguística, não sendo relevante a relação entre narrativa e realidade empírica” (idem, p. 374).

Citando Tarufo, o autor aponta que “cada prova é tomada como fragmento da história, um pedaço da narrativa, interessando pela dimensão linguística e semiótica do processo como uma das tantas narrativas do debate. As provas são utilizadas para dar suporte à *story of the case* que cada advogado (parte) propõe ao juiz. A decisão final é a adoção de uma ou outra das narrativas. Fica excluída qualquer referência à veracidade das teses” (ibidem).

Adverte Aury Lopes Júnior que “a decisão judicial não é a revelação da verdade (material, processual, divina, etc.) mas um ato de convencimento formado em contraditório e a partir do respeito às regras do devido processo. (...) importa é considerar que a “verdade” é contingencial, e não fundante. (...) O resultado final nem sempre é (e não precisa ser) a “verdade”, mas sim o resultado do seu convencimento – construído nos limites do contraditório e do devido processo penal”.

Nesta esteira, a reconstrução fática se dá através da prova dos autos, exigindo-se para a condenação prova além da dúvida razoável.

Torna-se problemática a análise dos fatos e a construção do convencimento a partir de juízos de presunção. Nem sempre se mostra possível utilizar a presunção como meio de prova no processo penal.

Logo, determinadas circunstâncias são suficientes para construir probabilidades, o que não serve para constituir certezas. Embora para determinados atos processuais admita-se o juízo de probabilidade, o que pode ser construído a partir de indícios e presunções, para o decreto condenatório exige-se um juízo de certeza.

Assim, não se pode a partir de uma presunção, e por conseguinte um juízo de probabilidade, resultar em um decreto condenatório, falta a hipótese a prova além

da dúvida razoável. Enquanto o juízo for de probabilidade, outras hipóteses são possíveis, tornando ausente a certeza necessária para a condenação.

Nesta linha de inteligência, a prova dos autos permite extrair com segurança a certeza da autoria e da materialidade.

No que concerne à materialidade não há dúvida da existência do crime, este encontra-se provado pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), auto de entrega (fls. 18/19), além da prova oral produzida.

No que concerne a Autoria, esta também está suficientemente demonstrada.

O réu confessou o delito e foi adequadamente reconhecido pela vítima Giovana e pela testemunha Josélino, os quais descreveram características do réu que constam do auto de qualificação, reconhecendo-o também visualmente.

O fato subsume-se ao tipo penal descrito no art. 157 do Código Penal.

A subtração da coisa é incontroversa.

A versão do réu de que subtraiu o bem sem o emprego de violência ou grava ameaça não prospera.

A vítima narra que teria sido abordada pelos réus e que Claudinei demonstrava estar com algo embaixo da camisa, o que indica elemento capaz de justificar a grava ameaça, diante do conteúdo intimidatório.

Como é cediço não se exige o emprego de violência física, sendo bastante a grave ameaça, a vis compulsiva, consistente na promessa de mal grave, iminente e verossímil, podendo ser exteriorizada por palavras, gestos, ou qualquer meio idôneo que revele a intenção do agente em subjugar a vítima. Pode ocorrer pelo porte simulado de arma ou quando os roubadores abordam a vítima de forma repentina, gritando que se trate de assalto e exigindo a entrega dos bens, produzindo o amedrontamento que resulta na entrega da propriedade (Cleber Masson, Código Penal Comentado, Editora Método, 2015).

No caso dos autos restou suficientemente demonstrado que o réu realizou a abordagem de forma intimidatória, o que resultou na entrega do objeto. Além disso, houve revista e abordagem da testemunha Camili, a qual afirma ter reagido e agredido os réus. Assim, o contexto fático permite extrair a presença de grave ameaça suficiente para configurar o delito.

Tampouco há que se falar em ausência de consumação, porquanto a teoria aplicada para a espécie seja a Amotio.

Nos termos da Súmula 582 do STJ e da Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, o crime se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.

Os réus subtraíram a coisa e evadiram-se, sendo irrelevante se a direção em que a fuga se deu. Apenas é necessário verificar que inversão da posse, inclusive por tempo juridicamente relevante, sendo o que basta para a consumação.

Por fim, observo que não há espaço para o reconhecimento do arrependimento eficaz, arrependimento posterior ou arrependimento genérico.

A ponte de ouro de Franz von Liszt não está presente porquanto o resultado já estivesse produzido (subtração da coisa). A ponte de prata tampouco tem aplicação, porquanto o Código Penal apenas admita sua aplicação quando não se tratar de crimes praticados com violência ou grave ameaça (art. 16). Por fim, o arrependimento genérico não tem aplicação, porquanto o disposto no art. 65, III, b, do CP exija a espontânea vontade, o que afasta a solicitação ou orientação de terceiros, como ocorreu no caso.

Quanto ao concurso de pessoa, não é necessário que todos os agentes sejam presos ou identificados, bastando que fique clara a participação do concurso de pessoas. No caso dos autos, evidencia-se a existência de um segundo indivíduo. A vítima narra a participação de ambos.

Desta forma, todos estes detalhes são somados permitem a conclusão da autoria, corroborado pela fidedignidade do depoimento da vítima, reconhecendo-se a prática do crime de roubo em sua forma consumada.

Ausentes causas de exclusão da ilicitude. O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, sendo-lhe exigível

conduta diversa. Portanto, culpável.

DOSIMETRIA

Em razão disso, passo à DOSIMETRIA DA PENA nos termos do artigo 68 do código penal, fixando conforme preceituado pelo artigo 59 do CP.

A culpabilidade não merece ser exasperada. O réu não ostenta maus antecedentes. Quanto à personalidade e conduta social, não há elementos para exasperação. Os motivos são ínsitos ao tipo. As circunstâncias serão exasperadas nas próximas fases, a fim de evitar o indesejável bis in idem. As consequências não justificam maior exasperação. A coisa roubada foi recuperada e a vítima não aponta outras consequências. O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito. Portanto, fixo a pena base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, para ambos os réus.

Segunda etapa. Presente a causa agravante da reincidência em relação ao réu Claudinei Nogueira (Processo nº 0002379-27.2015.8.26.0538). Em relação ao réu Marcos da Silva não há agravantes. A confissão do réu Claudinei foi qualificada, indicando a prática do crime de furto e tentando apontar a presença de causa de diminuição de pena, não merecendo ser acolhida.

Portanto, em relação ao Réu Claudinei Nogueira fixo a pena intermediária de 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa; em relação a Marcos da Silva, aplico a pena de 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Terceira etapa: Presente a causa de aumento de pena prevista no §2º, II, tendo em vista ter o crime sido praticado em concurso de agentes. À míngua de outros elementos, deve a causa de aumento ser aplicada em seu valor mínimo (1/3).

Assim, fixo a pena definitiva de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa em relação a Claudinei Nogueira e 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa em relação ao réu Marco da Silva.

Regime inicial de cumprimento:

Diante do montante da pena arbitrada, a pena deve ser cumprida no regime inicial semiaberto para o réu Marcos Antônio Nunes da Silva e fechado em relação ao réu Claudinei da Rocha Nogueira, haja vista tratar-se de reincidente.

Não há elementos para a detração da pena.

Diante do montante da pena aplicada não é admissível a substituição da pena ou a sua suspensão condicional.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR os réus CLAUDINEI DA ROCHA NOGUEIRA e MARCOS ANTÔNIO NUNES DA SILVA pela prática do crime prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, RESPECTIVAMENTE a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial fechado; e 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa, em regime inicial semiaberto.

Deixo de decretar a prisão preventiva dos réus, não havendo elementos suficientes para sua decretação. Consigno que a ausência do réu do endereço informado não pode resultar imediatamente em sua segregação, sendo impreterível buscar ao menos a confirmação de que tenha havido voluntária fuga do distrito da culpa ou se trata de déficit informacional. Assim, não considero suficientes os argumentos para justificar a prisão preventiva.

Disposições finais.

Custas pelos réus, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003,

alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Comunique-se à vítima.

PRIC.

Tambaú, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA